

**POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
GANO ITOUCH S.A.C.**

Contenido

DEFINICIONES:.....	2
Políticas y Procedimientos.....	3
Código de ética.....	4
Cláusula A – Requisitos para convertirse en Distribuidor.....	5
Clausula B - Obligaciones del Distribuidor y gestión de la distribución.....	7
Cláusula C / Patrocinio.....	14
Cláusula D / Cambios de patrocinador / Posicionamiento / Transmisiones / participación.....	15
Cláusula E / Productos y servicios de la Compañía.....	18
Cláusula F / Compensación.....	24
Cláusula G / Publicidad.....	26
Cláusula H / Incumplimiento del Contrato.....	30

DEFINICIONES:

Solicitante: Un individuo o una entidad jurídica registran su deseo de participar en la Compañía acatando su Plan de Compensación al llenar un “Formulario de solicitud de Distribuidor independiente”.

Distribuidor independiente: Un individuo o una entidad jurídica debidamente autorizada para comprar productos a precios al por mayor, así como para participar en el Plan de Compensación. Un Distribuidor Independiente que cumpla con el volumen personal mínimo, según se establece en el Plan de Compensación Gano iTouch, que cuente con RUC y que se encuentre al día en sus obligaciones con la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) para asegurar que él o ella es elegible para recibir compensaciones.

Código de Distribuidor: Número de identificación, personal y exclusivo que el Distribuidor Independiente recibe en el momento de afiliarse y el cual será usado para el registro de otros Distribuidores y para pedidos de productos.

Patrocinador / Patrocinio: El patrocinador es el Distribuidor Independiente que afilia de manera personal a un nuevo Distribuidor Independiente en Gano iTouch.

Patrocinador de colocación: Un Distribuidor Independiente bajo el cual el Patrocinador coloca a un nuevo Distribuidor Independiente y que aparece como el patrocinador de colocación de la solicitud y Contrato de Distribuidor independiente.

Organización: Todos los Distribuidores Independientes debajo del código de un Distribuidor Independiente en particular.

Organización binaria: Estructura que se compone de distribuidores colocados en dos lados, a la izquierda y a la derecha del código de Distribuidor, de cada Distribuidor independiente.

Línea ascendente de patrocinador: La línea de patrocinadores que vincula a un Distribuidor Independiente con la Compañía y que pueden ganar compensaciones sobre las actividades de ventas del Distribuidor si cumplen con los requisitos y calificaciones.

Línea descendiente del patrocinador: Todos los niveles de Distribuidores que sean patrocinados por un Distribuidor en particular o que se origine del mismo, a quien, sujeto a ventas que califiquen, la Compañía le da una compensación.

Plan de Compensación: Sistema y estructura de pago de las compensaciones que el Distribuidor Independiente puede obtener si califica de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y calificaciones requeridas.

Compensaciones: Las ganancias y bonificaciones que el Distribuidor Independiente obtiene a través de reunir y cumplir con las calificaciones y los requisitos como se detallan en el Plan de Compensación de Gano iTouch.

Volumen personal (PV): El volumen personal es la cantidad de los puntos acumulados correspondiente a los pedidos personales y para la calificación personal. Al comienzo y para mantenerse activo, un Distribuidor debe comprar por lo menos 50 PV's cada cuatro semanas, según el calendario de compras Gano iTouch.

Rango: Categoría o nivel semanal en el cual un Distribuidor Independiente califica para recibir compensaciones de conformidad con el Plan de Compensación de Gano iTouch.

Productos: Todos los productos PIOIR de Gano iTouch sobre los que se pagan compensaciones.

Ventas directa: Ventas de parte del Distribuidor Independiente a un consumidor final no Distribuidor a Gano iTouch y al precio de venta al público.

País(es) autorizado(s): Los países de la región que cuentan con oficinas, la cuales están bajo la misma representación de la marca con la Compañía y donde los Distribuidores pueden desarrollar una organización.

Políticas y Procedimientos

Las presentes Políticas y Procedimientos se encuentran vigentes a partir de la fecha mencionada al inicio de este documento. Sustituyen a todas las versiones anteriores y tienen por objeto regir la relación de Gano iTouch S.A.C. (*de aquí en adelante referida como “la Compañía”*) con sus Distribuidores Independientes (*de aquí en adelante referida como “Distribuidor” y en conjunto como “Distribuidores”*), las relaciones entre los propios Distribuidores, así como las creadas entre éstos y cualesquiera terceros. Toda interpretación, aclaración, exclusión o excepción a las presentes Políticas y Procedimientos deberá figurar por escrito y estar firmada por un apoderado, con facultades suficientes, de la Compañía para que sea válida.

La Compañía se obliga a que las Políticas y Procedimientos se cumplan de forma que excluyan todo tratamiento discriminatorio. No obstante lo anterior, la no exigibilidad del cumplimiento de alguna de las disposiciones de las Políticas y Procedimientos respecto de un Distribuidor no excluye el derecho de la Compañía a hacer valer dicha(s) disposición(es) respecto de ese mismo Distribuidor o respecto de cualquier otro. Las presentes Políticas y Procedimientos, el Plan de Compensación, el Contrato de Afiliación, el código de ética y cualesquiera anexo/s a los mismos para un país o una situación especial, y cualquier otro acuerdo por escrito entre el Distribuidor y la Compañía, con su contenido actual o tal y como sean modificados en cada momento, quedan incorporados en este acto por referencia y pasan a formar parte integrante de lo que en su conjunto se denomina el “Contrato”. Cada Distribuidor tiene la responsabilidad de leer, comprender y cumplir el Contrato y asegurarse de estar al corriente y actuar de conformidad con la versión más actualizada del mismo. Cuando se patrocina a un nuevo Distribuidor, el Distribuidor patrocinador deberá proporcionar al solicitante la versión más actualizada del Contrato antes de la suscripción por parte de este último. La firma del Contrato de Distribución, compras de productos o el cobro de compensaciones de la Compañía por medio de la factura, realizado por el Distribuidor, se considerarán una evidencia de que ha leído, entendido y aceptado cumplir con el Contrato, así como también futuras modificaciones de alguno de sus anexos.

La Compañía se reserva el derecho y podrá modificar cualquier parte del Contrato, en cualquier momento, si las circunstancias legales o del negocio cambian. Para ello, deberá notificar por los medios oficiales de comunicación de la Compañía, como son; la página web, redes sociales o Back Office (oficina web) del Distribuidor. En este supuesto, el Distribuidor estará facultado para resolver el Contrato en caso no se

encuentre de acuerdo con mencionada modificación, para lo cual deberá notificar en tal sentido a la Compañía, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, contados a partir de la emisión de la comunicación por parte de la Compañía. En caso transcurra dicho plazo, sin mediar comunicación escrita alguna por parte del Distribuidor, se entenderá para todos los efectos que el Contrato ha quedado modificado en los términos señalados por la Compañía. Es responsabilidad del Distribuidor revisar de forma regular la última versión del Contrato de Distribución, los Términos y Condiciones y de estas Políticas y Procedimientos suministrada por la Compañía.

Código de ética

La Compañía se compromete a proporcionar a sus Distribuidores, servicios administrativos de la red de Distribuidores, venta de los productos, capacitación y un Plan de Compensación para ayudar a lograr el éxito y obtener ganancias de acuerdo al compromiso y dedicación de Distribuidor. Cada Distribuidor adquirirá los productos directamente de la Compañía con fines exclusivamente comerciales y/o empresariales, esto es, para su reventa a consumidores finales. Por su parte, cada Distribuidor acuerda actuar, respecto a los productos y a sus posibles ingresos de forma ética y profesional. Cada Distribuidor se compromete a cumplir con el siguiente código de ética, de lo contrario la Compañía está en su facultad de aplicar la cláusula H de las presentes Políticas y Procedimientos.

Como Distribuidor:

- 1) Respetaré a todas y cada una de las personas que conozca mientras actúe como Distribuidor Independiente.
- 2) En todo momento actuaré, tanto personalmente como a través de mi negocio, con seriedad desde el punto de vista ético, moral, legal y financiero y no me involucraré en ninguna práctica engañosa ni ilegal.
- 3) No realizaré comentarios despectivos sobre los productos de la Compañía y no haré declaraciones difamatorias, calumniosas o peyorativas sobre competidores o sobre otros Distribuidores Independientes.
- 4) No emprenderé actividades que pudieran desprestigiar a la Compañía ni a otros Distribuidores. No injuriaré, calumniaré, hostigaré, ni difamaré a ningún ejecutivo de la Compañía.
- 5) Seré sincero respecto a las propiedades de los productos y no realizaré afirmaciones sobre los mismos que no figuren o cuenten con el apoyo de publicaciones oficiales de la Compañía.
- 6) Cumpliré con mis responsabilidades de liderazgo como patrocinador a través de la formación, asistencia y otras formas de respaldo a los Distribuidores de mi organización en línea descendiente.
- 7) Acataré correcta y lealmente el Plan de Compensación y los ingresos potenciales recogidos en el mismo. Explicaré el Plan de Compensación de acuerdo a lo establecido por la Compañía.

- 8) Respetaré el patrocinio de los demás Distribuidores y no intentaré interferir o alterar dicho patrocinio.
- 9) No invitaré ni incitaré a ningún otro Distribuidor a renunciar a su afiliación, manipular códigos ajenos, ni a mantenerse inactivo con el fin de que eventualmente se cambie de patrocinador o colocación
- 10) No entregaré documentación falsificada, como son, Contratos de afiliación, solicitudes y comprobantes de pago, este acto se considera una falta grave y conllevaría a una severa sanción.
- 11) No obstaculizaré o prohibiré la comunicación directa de los Distribuidores Independientes con la Compañía y viceversa, ni condicionaré dicha posibilidad, sea de mi organización ascendente, descendente o alguna otra, hacerlo será considerado como obstrucción a la libertad de expresión de sus integrantes

Cláusula A – Requisitos para convertirse en Distribuidor

A.1 – Mayoría de edad – Para convertirse en Distribuidor, todos los solicitantes deberán haber alcanzado la mayoría de edad, esto es, dieciocho (18) años y haber obtenido su respectivo Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), color azul, que cuente con firma y huella digital. Si es ciudadano extranjero debe contar con carné de extranjería (CE) vigente con permiso de trabajo en el país, cédula de identidad de su país o pasaporte. Asimismo, en ambos casos deben contar con RUC y estar al día en sus obligaciones con la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).

A.2 – Residencia – El solicitante declara y debe ser un residente legal de Perú y vivir dentro del domicilio que aparece en el Contrato.

A.3 – Solicitud – El solicitante queda autorizado por la Compañía a ejercer los derechos del Distribuidor y a gestionar un código de Distribuidor, cuando (i) remita a la Compañía el Contrato de Distribución adjunto con una copia de su D.N.I. o Carné de Extranjería y cédula de identidad o pasaporte (en caso de ser ciudadano extranjero). El Carné de Extranjería deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de la documentación a la Compañía, (ii) realice un pedido de producto de por lo menos 50 puntos personales PV. El Contrato debe estar firmado y con huella digital del solicitante en ambos lados, en formato original o escaneado (solo para solicitantes en ciudades sin presencia oficial de la Compañía) o lo suscriba a través del proceso de solicitud online de la Compañía; y (iii) la Compañía apruebe el Contrato mediante la creación del código de Distribuidor con su respectiva compra.

A.3.1 – Para que la Compañía dé la autorización y aceptación del Contrato, todos los documentos exigidos bajo el Contrato deberán estar debidamente vigentes y ser presentados por el solicitante al momento de afiliarse.

A.3.2 – Si el Distribuidor no presentara un Contrato de Distribución completo, correcto, con enmendaduras y sin huella digital del solicitante, o no presentara la documentación apropiada, cuando se le requiera para ello, la Compañía podrá denegar o desconocer la autorización del Contrato de Distribución aún cuando se haya concretado compras. El derecho a autorizar y a renovar el Contrato de Distribución corresponde únicamente a la Compañía.

A.3.3 – Podrá exigirse al Distribuidor que entregue a la Compañía una acreditación de su residencia (carné de extranjería), cédula de identidad, permiso de trabajo y capacidad para ejercer la actividad en el país que figure en el Contrato de Distribución.

A.4 – Persona jurídica – Si el solicitante es una persona jurídica, se realizará una previa evaluación a su registro de afiliación, donde se evaluará el cumplimiento de los siguientes requisitos; i) la firma original que figure en el Contrato de distribución deberá ser de la persona con poderes vigentes (REPRESENTANTE LEGAL) y suficientes (mayoría de accionariado) para obligar a la persona jurídica, y asumirá todo control y responsabilidad del código de Distribución asignado. En caso existiera accionariado minoritario, éstos no deben contar con algún código de distribución con la compañía, (activo o inactivo), o en ninguno de los países bajo la misma representación de la marca. El solicitante deberá igualmente presentar junto con el Contrato de Distribución: (ii) una copia de la ficha correspondiente al Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) de la persona jurídica; (iii) una copia actualizada de la vigencia de poderes a nombre del representante legal de la empresa, con un mes de antigüedad como máximo, y (iv) copia original de Minuta de Constitución de la empresa. La misma documentación y condiciones serán solicitadas de manera obligatoria por la Compañía anualmente y a comienzos de cada año a manera de actualización.

A.5 – Relación con la compañía - El solicitante declara y reconoce expresamente no haber sostenido vínculo laboral con la Compañía o sus proveedores en un periodo anterior no menor de dos (2) años desde la presentación de solicitud para afiliación. En caso se compruebe la existencia de relación en un lapso de tiempo igual o menor al establecido, el contrato de afiliación quedará sin efecto.

A.6 – Información errónea – Es condición resolutoria del Contrato el hecho consistente en la determinación, por parte de la Compañía, que el Distribuidor haya incluido información errónea o falsa en el Contrato. En todo caso, es obligación del Distribuidor informar a la Compañía de forma continuada sobre cualquier cambio que afecte a la exactitud del Contrato.

A.7 – Firma – La Compañía se reserva el derecho de rechazar cualquier Contrato donde la firma no coincida con la del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). Los Distribuidores no deben firmar el Contrato de ningún otro solicitante con o sin el consentimiento de este.

A.8 – Registros falsificados: El registro de los Distribuidores, sin su permiso, es ilegal y queda estrictamente prohibido. Quien registre a un código sin el permiso de la persona que está siendo registrada, quedará sujeto a la terminación de su afiliación a la Compañía así como la terminación de código nuevo en cuestión.

A.9 - Identificación del Distribuidor - En el momento de registro se expedirá un número de identificación del Distribuidor (*Código*), deberá ser de uso exclusivo y personal, el cual será empleado para el registro de otros Distribuidores y para pedidos de productos. Este código de Distribuidor deberá ser indicado como referencia en toda la correspondencia con la Compañía.

A.10 – Cambio de residencia – Si un Distribuidor cambia su país de residencia, deberá presentar a la Compañía: (i) un nuevo Contrato de afiliación, suscrito con Gano itouch Perú (solo si es autorizado para desarrollar su negocio) (marcando la casilla superior de “MODIFICADO”); (ii) una notificación del cambio, fechada y firmada; (iii) la documentación acreditativa suficiente y actualizada de la nueva residencia (por ejemplo, copia del carné de extranjería autorizado para laborar en el país). En este supuesto, el Distribuidor será responsable exclusivo de cumplir con todas las condiciones del Contrato, incluidas aquellas que sean específicas del nuevo país de residencia. De esa manera manejará su mismo código de Distribuidor, quedando descartada la posibilidad de crear un segundo código de distribución.

A.11 – Duración – El Contrato tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de firma y aceptación por todas las partes involucradas. Una vez transcurrido dicho plazo, el Contrato podrá renovarse por períodos mensuales, siempre que el Distribuidor realice, para tal efecto, una compra de productos de por lo menos cincuenta (50) puntos de volumen personal (PV) cada cuatro semanas según el calendario de compras de la Compañía. Si cumplido el año del Contrato el código mantiene 6 meses sin compra, quedará automática e indefinidamente inactivo, es decir dado de baja.

Clausula B - Obligaciones del Distribuidor y gestión de la distribución

Cumplimientos y declaraciones del Distribuidor:

B.1 – Cumplimiento – Todo Distribuidor deberá cumplir en todo momento con todas y cada una de las condiciones y cláusulas del Contrato representado en sus anexos como son Los Términos y Condiciones como aparecen al dorso del Contrato de Distribución, las Políticas y Procedimientos de la Compañía y su Plan de Compensación.

B.2 – Distribución independiente – Cada Distribuidor es independiente y responsable de todos los gastos relacionados con el desarrollo y la administración propios de su negocio, así como de las decisiones y de las acciones del mismo.

B.2.1 – Ningún Distribuidor será, ni podrá presentarse ante tercero alguno, como representante, agente, empleado, trabajador, locador, socio, ni participe de la Compañía. Ningún Distribuidor podrá realizar acto jurídico alguno en nombre y/o representación de la Compañía.

B.2.2 – Todo Distribuidor realizará sus actividades vinculadas y/o derivadas del Contrato, con absoluta autonomía técnica y económica, no encontrándose sujeto a subordinación alguna con relación a la Compañía ni a tercero alguno. En tal sentido, se deja expresamente establecido que la Compañía no impone ni fiscaliza a los Distribuidores sus horarios o jornadas de trabajo, ni sus gastos comerciales ni sus planes de negocio. El Distribuidor no podrá realizar manifestación alguna, ni escrita ni verbal, que implique o que insinúe lo contrario.

B.2.3 – El Distribuidor es plenamente responsable de todas aquellas afirmaciones verbales, y/o por escrito, que realice sobre los productos, servicios o sobre el Plan de Compensación que no figuren expresamente en los materiales oficiales de la Compañía. Lo dispuesto en la presente cláusula continuará en vigor una vez resuelto el Contrato.

B.3 – Cumplimiento de la legislación – En la gestión de su código de Distribuidor, el Distribuidor debe cumplir con todas las leyes y reglamentos que se encuentren vigentes en la República del Perú.

B.4 – Ofertas – Ningún Distribuidor podrá contar con alguna membresía o afiliación, ofrecer o promover productos o compañías algún otro plan, incentivo, ventaja, o herramienta de venta, que pertenezcan a otras Compañías de Red de Mercadeo, Multinivel o compañías que ofrecen compensación por la captación o compras de productos. Así como asistencia, promoción o participación de eventos de dichas compañías. Todo lo mencionado en cualquiera de las formas, sea presencialmente, por medios escritos y virtuales (Páginas web, redes sociales y de comunicación), En caso se incumpla lo mencionado, la Compañía se reserva el derecho de aplicar la cláusula “H” de las presentes Políticas y Procedimientos.

B.5 – Promoción de productos competidores – Se prohíbe al Distribuidor la promoción y/o venta durante la vigencia del Contrato o del Código, y en todos los países autorizados, de productos no producidos, comercializados, distribuidos ni abanderados por la Compañía, que se ingieran o que tengan como ingrediente el *ganoderma lucidum* o cualquier sustancia derivada, en todo o parte, del hongo, la planta y todas las derivaciones pertenecientes a la familia de las diferentes especies de los *Ganoderma* o más comúnmente conocido como *Reishi* o *Lingzhi*.

B.6 – No competencia – De conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula, se prohíbe al Distribuidor, durante la vigencia del Contrato, a: (i) constituir, operar, gestionar, administrar o asesorar; (ii) ejercer influencia o controlar; (iii) financiar y/o comprar; (iv) representar (como agente o representante); participar en un Contrato de *joint venture* o colaboración empresarial, y/o, (v) tener cualquier capital o interés financiero en, o estar asociados con (ya sea como accionista, socio, miembro o propietario) (en todos los casos antes señalados de forma directa o indirecta), cualquier actividad o persona, distinta de la Compañía que produzca, comercialice y/o distribuya productos competidores, conforme a lo señalado en la cláusula B.5 precedente.

La presente cláusula será de aplicación también a aquellos Distribuidores que, antes de convertirse en Distribuidores de la Compañía o antes de la entrada en vigor de esta política, hubieran estado actuando como Distribuidores, empleados, ejecutivos o consultores de o en nombre de una Compañía de Red de Mercadeo o Multinivel.

B.7 – Declaraciones negativas – Un Distribuidor no deberá realizar ninguna declaración, manifestación, afirmación o comparación despectiva, engañosa, inexacta o desleal, respecto a:

B.7.1 – La Compañía, sus funcionarios, sus productos, sus actividades comerciales o sus Distribuidores;

B.7.2 – Otras Compañías, incluidos competidores, sus servicios, productos o actividades comerciales.

B.8 – Actividad no ética – Todo Distribuidor deberá comportarse con ética y profesionalidad en todo momento al actuar como Distribuidor. Ningún Distribuidor tomará parte en ninguna actividad no ética, ni permitirá que los Distribuidores en su organización descendente lo hagan. Como ejemplos de actividades no éticas se incluyen, con carácter no limitativo, las siguientes:

B.8.1 – Vender los productos en Establecimientos Minoristas;

B.8.2 – Utilizar la tarjeta de crédito de otro Distribuidor sin su consentimiento expreso por escrito;

B.8.3 – El uso no autorizado de cualquier información confidencial de la Compañía.

B.8.4 – Promover la cancelación de códigos con el fin de crear uno nuevo en otra línea de patrocinio, o la creación de códigos para su manipulación y transferencia.

B.8.5 – La afiliación cruzada entre líneas (incluido el ayudar o incitar a otro al cambio de organización o líneas de patrocinio);

B.8.6 – Extender cheques sin fondos ya sea a la Compañía o a otro Distribuidor;

B.8.7 – Realizar afirmaciones no aprobadas sobre el producto;

B.8.8 – Realizar afirmaciones sobre ingresos relacionados con el código de Distribuidor que no cumplan con las disposiciones de las Políticas y Procedimientos.

B.8.9 – Realizar afirmaciones falsas o tergiversaciones de cualquier tipo, incluidas, con carácter no limitativo: manifestaciones u ofertas de venta inciertas o engañosas relacionadas con la calidad, disponibilidad, grado, precios, condiciones de pago, derechos de reembolso, garantías o rendimiento de los productos;

B.8.10 – Comportamiento personal que desacredite a la Compañía y/o a sus Distribuidores.

B.8.11 – Realizar compras, tramites (cancelaciones, reactivaciones, transferencias, canjes, etc.) en códigos ajenos y sin consentimiento del Distribuidor.

B.8.12 – Promover la no asistencia a los eventos oficiales de la compañía.

B.8.13 – Infringir el código de ética, en cualquiera de sus cláusulas.

B.9 - Afiliación cruzada entre las organizaciones – El Distribuidor no podrá participar en ninguna afiliación cruzada entre líneas.

B.9.1 – Se entiende como “afiliación cruzada” la acción de patrocinar o intentar patrocinar a un individuo o entidad que se encuentre bajo un Contrato vigente con la Compañía y bajo un patrocinador diferente, y que a su vez se encuentra activo. También se puede interpretar como afiliación cruzada el invitar, incitar u ofrecer cualquier tipo de incentivo a un Distribuidor que se encuentre bajo un Contrato de

Distribuidor vigente con la Compañía y que tenga un patrocinador diferente, para que este se cambie de patrocinador. Por lo tanto, se prohíbe el uso del nombre de un cónyuge o pariente, nombres comerciales, nombres ficticios, nombres supuestos, corporaciones, sociedades, fideicomisos, números de identificación fiscal o números de identificación ficticios con el fin de generar un nuevo código para eludir estas Políticas y Procedimientos.

B.9.2 – Si un Distribuidor no patrocinara personalmente a otro Distribuidor, a él o ella se le prohíbe durante la vigencia del Contrato, cualquiera que sea la causa, prospectar a ese Distribuidor, vender o comprar productos o servicios aquellos ofrecidos por Gano iTouch. El Distribuidor reconoce y entiende que la afiliación cruzada constituye una injerencia no razonable e injustificada en la relación contractual entre la Compañía y sus Distribuidores, y una apropiación ilegítima tanto de la propiedad de la Compañía como de los secretos comerciales de la misma. Asimismo, el Distribuidor reconoce y entiende que cualquier incumplimiento de la presente cláusula causará un daño inmediato e irreparable a la Compañía, y que la Compañía tendrá derecho, junto a las demás acciones que le pudieran corresponder, a solicitar la cesación inmediata, cautelar, temporal o definitiva, sin caución. Las disposiciones de la presente cláusula continuarán en vigor a la resolución del Contrato. Nada de lo recogido en la presente cláusula podrá interpretarse como renuncia de la Compañía a ninguno de los derechos o acciones que le pudieran corresponder en relación con el uso de la información confidencial o frente a cualquier otro incumplimiento del Contrato.

B.9.3 – La Compañía se reserva el derecho de sancionar o no, a un Distribuidor que capta a una persona que no ha sido previamente un Distribuidor, pero que ha sido contactado por otro Distribuidor. Como en cualquier otro negocio, los Distribuidores que invierten tiempo y dinero en una persona, están asumiendo el riesgo de que finalmente dicha persona elija ser patrocinada por otro.

B.10 – Resolución de litigios – El Distribuidor deberá desarrollar toda su actividad en el mejor interés de la Compañía. Los patrocinadores deberán dedicar sus mayores esfuerzos para resolver disputas en sus organizaciones descendentes. Toda disputa entre Distribuidores deberá resolverse rápidamente, en privado y en el mejor interés de la Compañía. De lo contrario, la Compañía, con las facultades que le otorga el Contrato citará a las partes involucradas o a la parte acusada y resolverá de acuerdo a sus Políticas y Procedimientos y los Términos y Condiciones del Contrato de Distribuidor.

B.11 – Prohibición de afirmaciones de relación de influencia – Ningún Distribuidor podrá afirmar o insinuar que tiene una relación de influencia, que está siendo beneficiado, o que tiene acceso a los ejecutivos o empleados de la Compañía en forma diferente a los demás Distribuidores de igual rango.

B.12 – Comportamiento perjudicial – Frente a cualquier comportamiento de un Distribuidor o de cualquier persona que participe en la distribución, y que la Compañía considere perjudicial, negativo o dañino para la Compañía y/o sucursales internacionales, bajo la misma representación de la marca, para otros Distribuidores y que atente contra estas Políticas y Procedimientos, la Compañía estará facultada para resolver el Contrato, de pleno derecho, para lo cual deberá comunicar vía verbal, escrita o por correo electrónico al Distribuidor con tal propósito. Queda establecido que el ejercicio de la facultad resolutoria, por parte de la Compañía, no generará en ésta

ninguna clase de responsabilidad ni la obligación de efectuar el pago de indemnización, lucro cesante u otro concepto análogo. Asimismo la Compañía se reserva el derecho de suspensión de código en caso el titular del mismo mantenga problemas legales de tipo policial, judicial o penal por cualquiera sea el motivo, dicha suspensión podría ser revertida al término de dicho proceso legal previa evaluación y a discreción de la Compañía.

B.13 – No dependencia – Ningún Distribuidor podrá depender de la obtención de asesoramiento profesional legal, fiscal, financiero u otro de la Compañía, ni podrá depender de dicho asesoramiento si éste se proporciona.

B.14 – Confidencialidad – Mediante la firma de un Contrato de Distribución, el Distribuidor acuerda mantener estricta reserva respecto a la información confidencial y cualquier otro secreto comercial e información comercial de la Compañía. Esta obligación de confidencialidad es irrevocable y permanente, continuando en vigor incluso tras la terminación del Contrato. La información confidencial se facilita a los Distribuidores, y puede ser compilada para ello, en la más estricta confidencialidad y únicamente en la medida en que sea necesaria para su uso exclusivo en el negocio de distribución. Los Distribuidores deberán mantener la confidencialidad y estricta reserva de dicha información y no deberán revelarla a ningún tercero, directa ni indirectamente. Los Distribuidores no utilizarán la información confidencial ni ninguna información derivada de la misma para competir con la Compañía o con fines que no sean los de promover el programa de la Compañía y sus productos y servicios. El Distribuidor no detenta ningún derecho de titularidad sobre la información confidencial ni sobre información derivada de la misma, sobre los datos de contacto y perfil de las organizaciones descendentes, ni sobre otros datos de contacto reunidos por otro Distribuidor en el marco de su negocio de distribución, y no podrá venderla, hacerla pública ni facilitársela a ningún tercero. El Distribuidor reconoce y acuerda que la información confidencial recibida por el Distribuidor en relación con los datos de contacto y perfiles de las organizaciones descendentes o con los datos de contacto reunidos por otro Distribuidor en el marco de su código de Distribuidor, incluida toda información derivada de los mismos, constituyen secretos comerciales de la Compañía.

B.15 – Privacidad de la información del Distribuidor – En virtud de lo establecido en la Ley 29733 - Ley de protección de datos personales, el distribuidor cuyos datos figuren en nuestra base de datos, consiente de forma expresa a la Compañía el tratamiento de sus datos personales con objeto de realizar gestiones relacionadas a la distribución Independiente de nuestros productos. Los datos incluidos son los brindados en el Contrato de Afiliación firmado y presentado al momento de solicitar su afiliación, el cual dispone de las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad ejerciendo conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición siempre y cuando sea informada mediante una comunicación verbal o escrita a la compañía. Toda información proporcionada por un solicitante en un Contrato de Distribución se utilizará exclusivamente con fines de evaluar el Contrato de Distribución y para otras actividades propias del Distribuidor. El Distribuidor reconoce y acepta, de manera previa, informada, inequívoca y expresa, que toda la información de contacto que revelase a la Compañía con ocasión de su acreditación como Distribuidor, podrá ser tratada por la Compañía, esto es, recopilada, organizada, registrada, almacenada conservada, modificada, extraída, utilizada, bloqueada, suprimida e incluso transferida al primer nivel ascendente de su organización (Patrocinador), solo en este último caso, previa evaluación por parte de la Compañía. Asimismo, el Distribuidor consiente de

manera previa, informada, expresa e inequívoca que la Compañía y sus vinculadas, subsidiarias y afiliadas, realicen cualquier operación o procedimiento de tratamiento de los datos personales (incluyendo los datos sensibles) del Distribuidor, incluyendo su recopilación, registro, almacenamiento, utilización, comunicación por transferencia o por difusión, flujo transfronterizo de tales datos o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. La Compañía y sus vinculadas, subsidiarias y afiliadas, podrán realizar el referido tratamiento para cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos previstos en el presente Contrato, así como para las finalidades administrativas, estadísticas, históricas, operativas, logísticas, comerciales, de marketing y publicidad y de ventas que consideren convenientes para su propio interés o el de su grupo económico, en territorio peruano o extranjero. El Distribuidor libera a la Compañía y sus vinculadas, subsidiarias y afiliadas de la obligación de otorgar cualquier garantía en caso de flujo transfronterizo. El Distribuidor declara encontrarse plenamente informado sobre los derechos que tiene como titular de datos personales, de acuerdo con la legislación aplicable. El consentimiento que el Distribuidor ha prestado en la presente cláusula continuará vigente incluso en caso de resolución o terminación del Contrato.

B.16 – Uso de información confidencial – Los Distribuidores podrán obtener información confidencial durante la vigencia del Contrato, por ejemplo, a través de la venta de herramientas o mercancía del Distribuidor a los otros Distribuidores de la Compañía, incluidas ventas a otras líneas diferentes a las del Distribuidor. Como consecuencia de lo anterior, e independientemente de la fuente de información confidencial, el Distribuidor reconoce y acuerda que:

B.16.1 – La información confidencial es para uso exclusivo y limitado del Distribuidor en la formación apoyo y prestación de servicios a su organización en línea descendiente en aras únicamente al mejor desarrollo del código de distribución;

B.16.2 – El Distribuidor no revelará la información confidencial a terceros (incluidos otros Distribuidores), directa o indirectamente, y el hacerlo constituirá un uso desautorizado, una apropiación ilegítima y un incumplimiento del Contrato;

B.16.3 – La información confidencial es de tal naturaleza que la convierte en única para los intereses de la Compañía y su revelación por parte de algún Distribuidor, en incumplimiento de lo establecido en la cláusula B.16 y sus anexos, ocasiona un daño grave a la Compañía, teniendo ésta derecho, junto a las demás acciones judiciales y extrajudiciales que le pudieran corresponder, a requerir no solo la inmediata y definitiva cesación de la afectación causada, sino también la respectiva indemnización por todos y cualesquiera daños generados y/o derivados del incumplimiento de las presentes Políticas y Procedimientos;

B.16.4 – El Distribuidor no utilizará la información confidencial para competir con la Compañía, ni directa ni indirectamente, y su uso en contra de lo establecido en este Contrato implicará la resolución de pleno derecho del mismo, bastando para tales efectos que la Compañía notifique por escrito sobre el particular al Distribuidor respectivo;

B.16.5 – Se podrá exigir al Distribuidor la suscripción de un acuerdo de confidencialidad con anterioridad a la recepción de la información confidencial de la Compañía, o con anterioridad al inicio de actividades que permitirían al Distribuidor obtener información confidencial.

B.16.6 – Al vencimiento, no renovación o resolución del Contrato, el Distribuidor cesará en el uso de dicha información confidencial y destruirán o devolverán inmediatamente a la Compañía toda la información confidencial bajo su control o en su poder.

B.17 – Notificación de reclamaciones de terceros – El Distribuidor deberá notificar inmediatamente por escrito a la Compañía, cualquier reclamación potencial o real por parte de terceros contra el Distribuidor derivada, o relacionada con el código de distribución o con su organización o línea descendente de patrocinadores que pueda afectar de forma adversa a la Compañía. La Compañía podrá, una vez se le notifique al Distribuidor, adoptar las medidas que considere necesarias para protegerse, incluida la toma de control de todo litigio y la transacción mediante acuerdo de las partes. Si la Compañía toma medidas en el conflicto, el Distribuidor no deberá interferir o participar en el mismo, a menos que la Compañía así se lo haga saber.

B.18 – Autorización para el uso de fotografías, audio o video, y/o testimonios de apoyo – La Compañía podrá tomar fotografías, realizar grabaciones en video y audio, o utilizar declaraciones verbales o escritas de cualquier Distribuidor en eventos de la Compañía o podrá solicitárselas directamente al Distribuidor. El Distribuidor reconoce y acepta, de manera previa, informada, inequívoca y expresa, otorgando además en este acto, a la Compañía, una licencia irrevocable y absoluta, para tratar, usar, reutilizar, transmitir, retransmitir, publicar o volver a publicar, difundir, suprimir, así como transferir (incluso transfronterizamente) cualquier foto, audio, video o testimonio que contenga datos personales con la imagen del Distribuidor, en todo o parte, de forma individual o junto con otras fotografías o videos o con cualquier otro testimonio, en cualquier medio actual o futuro para cualquier uso del tipo que sea, incluidos (con carácter no limitativo) marketing, anuncios, promoción y/o publicidad; y cede a la Compañía cualesquiera derechos de propiedad intelectual que le pudieran corresponder sobre dicha fotografía y/o video, en su formato original o tal y como se vuelva a publicar, en nombre de la Compañía, o en cualquier otro nombre. Independientemente de cualquier otro acuerdo o Contrato que el Distribuidor pueda tener con cualquier otra entidad, el Distribuidor acuerda que cualquier uso por parte de la Compañía tal y como se establece en la presente cláusula estará libre de royalties o regalías, es un “trabajo realizado por encargo” y no será objeto de reclamación alguna. El Distribuidor confirma que la información que pueda dar como testimonio, o tal y como se represente en una fotografía, video o audio es cierta y exacta a su mejor saber y entender. El consentimiento que el Distribuidor ha prestado en la presente cláusula continuará vigente incluso en caso de resolución del Contrato, o en caso de vencimiento del plazo sin renovación.

B.18.1 – El Distribuidor acuerda que las fotografías, grabaciones de audio o de video realizados por el Distribuidor o por cualquier tercero en eventos o actividades de la Compañía no podrán utilizarse por el Distribuidor ni por ningún tercero para promocionar actividad alguno que no sea la de la Compañía y/o la del Distribuidor.

B.19 – Actividad comercial del Distribuidor a nivel internacional – El Distribuidor tiene derecho a desarrollar su negocio o código de Distribuidor en cualquier país autorizado en el que esté legalmente autorizado para ejercer su actividad. Es responsabilidad del Distribuidor cumplir con toda la legislación, normativa y ordenanzas en el desarrollo de su actividad en cada país autorizado.

B.19.1 – La Compañía podrá indicar ciertos países sujetos a un período de pre-lanzamiento durante el cual el Distribuidor podrá desarrollar su negocio de distribución. La Compañía podrá anunciar formalmente la existencia del período de pre-lanzamiento con al menos treinta (30) días de antelación a la apertura oficial.

B.19.2 – El Distribuidor no está autorizado y no deberá desarrollar su negocio de distribución (salvo disposición en contra en este Contrato), ni iniciar ni establecer el negocio de la Compañía o la comercialización de los productos en un país distinto a un país autorizado ni en país alguno respecto del cual no se haya anunciado la existencia de un período de pre-lanzamiento por parte de la Compañía. Esto incluye, con carácter no limitativo, todo intento de obtener la autorización de los productos o la autorización de las prácticas comerciales; de obtener el registro o reserva de las denominaciones, marcas, nombres comerciales o dominios de Internet de la Compañía; o de iniciar cualquier tipo de contacto comercial o gubernamental en nombre de la Compañía.

B.20 – Antes del anuncio de la apertura oficial o del período de pre-lanzamiento, el negocio de distribución en un país en el que no opere todavía la Compañía se limita estrictamente a lo siguiente: El Distribuidor sólo podrá entregar tarjetas de visita y participar en pequeñas reuniones con personas conocidas personalmente por el Distribuidor o por los contactos del Distribuidor.

B.21 – Daños en Instalaciones – La compañía brinda a los distribuidores diferentes herramientas para el desarrollo de su organización, poniendo a su disposición materiales para exponer y hacer labores de prospección. Todos los materiales e instalaciones deben ser entregados y/o dejados tal y como fueron entregados a los distribuidores. Cualquier daño o pérdida de algún material o bien, el distribuidor que solicitó el acceso o se compruebe que causó el daño, deberá hacerse responsable, para lo cual la compañía determinará un plazo y un importe el cual quedará expresado dependiendo del valor del material o bien. En caso no cumplirse el compromiso pactado, la compañía podrá determinar el término de la relación del distribuidor con la compañía.

Cláusula C / Patrocinio

C.1 – Derecho de patrocinar – Todos los Distribuidores activos y en buenos términos, tienen derecho a patrocinar y a inscribir a otros solicitantes en Gano iTouch. Cada posible Distribuidor tiene derecho a elegir su propio auspiciador o patrocinador. Si dos Distribuidores reclaman ser el prospectador y/o patrocinador del mismo nuevo Distribuidor, la Compañía considerará la primera solicitud recibida y firmada por solicitante como válida. Para ejercer como patrocinador, el Distribuidor debe cumplir con todos los requisitos y aceptar todas las obligaciones que se señalan en el presente Contrato. Aquellas personas que deseen convertirse en Distribuidores deberán ser

referidos como solicitantes por el patrocinador a la Compañía. Sólo los solicitantes que residan en países autorizados o en aquellos países sujetos a un período de pre-lanzamiento podrán ser patrocinados.

C.2 – Posicionamiento – Cuando la Compañía autorice el Contrato de Distribución del solicitante, se posicionará al nuevo Distribuidor en la organización en línea descendiente del patrocinador. El patrocinador podrá posicionar al nuevo Distribuidor en cualquier posición disponible de su organización binaria, ya sea a su derecha o a su izquierda. Ningún patrocinador podrá posicionar a un nuevo Distribuidor fuera de su organización binaria personal.

C.3 – Formación y Apoyo – Todo patrocinador deberá:

C.3.1 – Realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que todos los Distribuidores en su organización en línea descendiente entienden las condiciones del Contrato y toda la legislación nacional y local aplicable;

C.3.2 – Proporcionar de buena fe una formación regular y el apoyo necesario para el desarrollo del negocio de su organización en línea descendiente y para la venta de productos;

C.3.3 – Proporcionar de buena fe toda la formación e instrucción necesaria para que la venta de productos y las reuniones en que puedan generarse oportunidades de negocio llevadas a cabo por los Distribuidores que formen parte de su organización en línea descendiente se desarrollan de conformidad con las condiciones del Contrato y con toda la legislación nacional y local aplicable;

C.3.4 – Guiar y motivar a los Distribuidores de su organización en línea descendiente; y

C.3.5 – Realizar esfuerzos razonables para resolver en privado cualquier conflicto que surja dentro de su organización en línea descendiente.

Cláusula D / Cambios de patrocinador / Posicionamiento / Transmisiones / participación

D.1 – Cambios de patrocinador y posición – Para proteger la integridad de todas las organizaciones, el negocio individual, el trabajo realizado y para salvaguardar el esfuerzo de cada Distribuidor, Gano iTouch no permite el cambio de patrocinador o de posición bajo ninguna circunstancia. Una vez que el Contrato firmado por solicitante, es aceptado y procesado por la Compañía el patrocinador, la posición, la colocación y el código de Distribuidor asignados serán permanentes e inmodificables.

D.2 –Transferencia de los Derechos de la Membresía – El Distribuidor puede realizar la transferencia de su código de Distribuidor o membresía con Gano iTouch siempre y cuando cuente con la autorización y aprobación previa y por escrito por parte de la

Compañía. Ninguna transferencia del código de Distribuidor se puede realizar sin antes contar con previa aprobación escrita de Gano iTouch y sin seguir el procedimiento establecido en la presente cláusula.

D.2.1 – La cesión o transferencia de un código se produce cuando un Distribuidor cede o transfiere su titularidad o membresía del código de distribución a un familiar directo, llámese, esposos, hijos, padres, abuelos, nietos o hermanos, sin inclusión alguna a terceros no mencionados previamente. (Esta disposición también es aplicable para el caso del apoderado con facultades suficientes que cede o transfiere la titularidad sobre la membresía o código de Distribuidor de la persona jurídica que representa y que ha sido Distribuidor hasta la fecha de cesión o transferencia efectiva). La Compañía se reserva el derecho, a su exclusiva discrecionalidad, de aprobar o denegar cualquier proposición de cesión o transmisión del código de Distribuidor. La cesión o transmisión de un código de Distribuidor sólo puede tener lugar si, en el momento de la cesión o transmisión, el código de Distribuidor refleja que el Distribuidor titular se encuentra al día y en pleno cumplimiento del íntegro de sus obligaciones bajo el Contrato, de conformidad según todas estas Políticas y Procedimientos como se presentan en este documento.

D.2.2 – Toda transferencia, o cesión de membresía deberá ser presentada para su evaluación una vez que se cumpla un año de celebrado el Contrato de Afiliación, la Compañía se reservará la acción de evaluar un caso de transferencia si es que el contrato aún no cumple un año de establecido. Solamente los Distribuidores que se mantuvieron activos con por lo menos un pedido mínimo de cincuenta (50) puntos (PV) en los últimos seis (6) meses al momento de solicitar el traspaso, pueden realizar la transferencia de la membresía. Los Distribuidores que fueron sancionados, suspendidos o que su membresía fue cancelada por la Compañía, no pueden realizar ningún tipo de transferencia de la membresía.

D.2.3 – Ningún Distribuidor puede transferir su membresía a otro Distribuidor que detente un código de Distribuidor dado de baja (cancelado), inactivo o no vigente. En caso que el código detente como titularidad una persona jurídica, y que esta tuviera algún cambio de representatividad o sociedad ante la SUNAT y/o SUNARP sin que la Compañía haya sido informada por escrito y dado su aprobación, se considerará dicho proceso o representatividad como nula, con la posterior terminación o cancelación definitiva del código de distribución. Una vez evaluada la solicitud por la Compañía, y en caso de darse la aprobación de la misma, esta brindará el formato de solicitud al Distribuidor que transfiere su membresía, deberá entregar a la Compañía dicha solicitud de transferencia, con su firma legalizada ante notario Público, con su nombre completo, número de D.N.I. y número de membresía, en la cual debe mencionar a favor de quién transfiere su membresía, señalando también el nombre completo y número de D.N.I. del nuevo beneficiario.

D.2.4 – El Distribuidor adquiriente, también debe presentar un nuevo Contrato de Distribuidor a la Compañía. Siempre, la Compañía se reserva el derecho de aprobar, desaprobar o rechazar cualquier solicitud de transferencia de la membresía y a su propio criterio y discreción, así como también aplicar condiciones, lo cual quedará notificado en el documento debidamente notariado.

En este supuesto, son de aplicación las disposiciones contenidas en la cláusula D.2.1 del presente documento.

D.2.5 – En toda cesión o transmisión, el Distribuidor adquiriente conservará la misma organización descendente y el mismo rango/título existente antes de la transmisión autorizada. Queda expresamente establecido que podrá cederse o transferirse un código de Distribuidor de forma gratuita (por ejemplo como donación) sujeto a la previa aprobación por escrito de la Compañía.

D.2.6 – En caso de ser aprobado por la Compañía y para ser procesado, el trámite de transferencia tiene un costo administrativo de U\$50.00 (Cincuenta y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio informado por la Compañía. Dicho pago deberá ser ingresado al código transferente y no acumulará ningún tipo de puntaje.

D.2.7 – Tanto el Distribuidor que transfiere así como el adquirente entienden y están de acuerdo que todos los puntos acumulados en el banco de puntos bajo el código en cuestión serán eliminados de ambos lados del binario. Asimismo, el Distribuidor transferente deberá cobrar la totalidad de sus compensaciones pendientes, antes de que se finalice el proceso de transferencia al nuevo Distribuidor, se entiende que finalizado el proceso dichas compensaciones no podrán ser cobradas por algún otro Distribuidor.

D.2.8 – Un Distribuidor existente no podrá recibir mediante transferencia otro código de distribución activo o inactivo.

D.2.9 – Un Distribuidor que transfiera su código de distribución no podrá solicitar de nuevo convertirse en Distribuidor bajo otro patrocinador por tiempo indefinido, a contar desde la aprobación de la transferencia por parte de la Compañía.

D.2.10 – Por cualquier violación de la regla mencionada en el punto D.2.9, la Compañía tomará las medidas siguientes: se suspenderá el código existente (transferido) por un periodo de seis (6) meses, hasta un (1) año, dependiendo de la gravedad de la situación y el código nuevo del Distribuidor será terminado o dado de baja.

D.2.11 – Para la tramitación de la transmisión de una distribución, deberá presentarse toda la documentación específica para ello. En caso de que la sucesión, transferencia sea aprobada por la Compañía, este trámite puede tomar hasta treinta (30) días en completarse.

D.3 – Con fines referenciales, queda establecido que las restricciones de la Compañía respecto a las participaciones múltiples tienen como finalidad garantizar que (i) todos los esfuerzos realizados por un Distribuidor para construir su negocio de distribución se centran en una única distribución y no se dispersan a través de solicitudes para la obtención de múltiples códigos de Distribuidores; y (ii) que la línea ascendente de patrocinadores recibe todo el beneficio derivado de los esfuerzos del Distribuidor.

D.4 – Efectos del matrimonio, divorcio y fallecimiento respecto de un Distribuidor:

D.4.1– Fallecimiento y sucesión – En caso de fallecimiento de un Distribuidor, el Código se entenderá inmediatamente cedido a favor de la sucesión compuesta por los herederos legales del Distribuidor, de acuerdo con la legislación aplicable. En tal sentido, la sucesión deberá designar un representante para ejercer como Distribuidor para todos los efectos, hasta el momento en que la titularidad sobre el código de Distribuidor sea transferida a uno de los herederos legales o, de ser el caso, a un legatario, en aplicación de las normas sobre partición de herencia. Si el distribuidor fallece dejando un testamento, el proceso de transferencia se dirigirá al sucesor según lo mencionado en el testamento, para tal fin la compañía se reserva el derecho de filtrar y rechazar la transferencia en caso se encuentre un conflicto de intereses con ésta. Si el distribuidor fallece sin un testamento, el proceso de transferencia se dirigirá solo al cónyuge o hijos sobrevivientes por medio de un acuerdo notariado y firmado por el cónyuge y todos los hijos, el cual deberá presentarse como prueba de mutuo acuerdo para la transferencia. Para proceder, será necesario la identificación del difunto y el sucesor deberá asegurarse de no poseer ningún otro código de distribución en la Compañía. Si el/la sucesor(a) presentan un código de distribución existente, se le otorgará un período de 6 meses para que transfiera su propio código a su cónyuge legal o hijos legales solamente, de lo contrario, la transferencia de código del fallecido se cancelará automáticamente, transcurrido dicho plazo, el Distribuidor deberá haber transferido la distribución existente o una de las distribuciones adquiridas por vía sucesoria cumpliendo las condiciones mencionadas en la cláusula D.2. La transferencia de código solo se permite a los siguientes miembros legales: Esposa, padres, abuelos, niños, nietos, hermanos. El Código no podrá ser vendido de ninguna manera por los familiares, o transferido a amigos o terceros no relacionados. En general, la Compañía se reserva los derechos en cualquier momento, a su absoluta discreción, para revisar y rechazar la transferencia de la distribución, si dicha transferencia crea conflicto de intereses para la misma. La Compañía exigirá la presentación de copia legalizada del certificado de defunción y una copia legalizada del testamento o de la sucesión intestada del Distribuidor fallecido, según corresponda. El representante de la sucesión y el heredero adquirente de la condición de Distribuidor, en cada caso, deberán presentar un Contrato de Distribución modificado. Una vez informado el fallecimiento, la Compañía se reserva el derecho a realizar pagos a favor de la herencia. Si el representante de la sucesión o el heredero adquirente de la condición de Distribuidor desean resolver el Contrato, deberán presentar una solicitud de resolución mediante escrito firmado, junto con la correspondiente prueba legal del fallecimiento.

Cláusula E / Productos y servicios de la Compañía

E.1 – Directriz del Setenta Por Ciento – Cada vez que el Distribuidor reciba compensaciones o realice un pedido de productos (salvo el caso del primer pedido de productos), deberá manifestar y acreditar de manera suficiente, con la entrega de documentación pertinente (incluida la prueba de las ventas al detalle por un período máximo de cuatro (4) años), que ha vendido al menos el setenta por ciento (70%) de todo el producto adquirido con anterioridad. El Distribuidor acuerda tener esta

documentación a disposición de la Compañía, si ésta así lo solicita. El incumplimiento del presente requisito o la manifestación falsa respecto a la cantidad de producto vendido o consumido con el fin de avanzar en el Plan de Compensación constituye un incumplimiento del Contrato y será motivo de resolución de pleno derecho por parte de la Compañía, para lo cual bastará que ésta le envíe una comunicación por escrito en tal sentido al Distribuidor correspondiente. Asimismo, el incumplimiento del presente requisito faculta a la Compañía para exigir la restitución de cualquier compensación abonada al Distribuidor durante todo el plazo respecto al cual dicha documentación no se haya conservado o en el cual se haya incumplido dicha directriz.

E.2 – Precios de ventas al detalle – La Compañía establece precios mínimos específicos para la venta de cada producto al detalle, a fin de establecer una armonía en la imagen de mercado proyectada por la Compañía. Es por ello que los Distribuidores no deben vender los productos a precio menor al detalle establecido por la Compañía. Además de esto, los Distribuidores no deben publicar, reproducir o diseminar materiales como, y sin limitarse a, folletos, volantes, afiches, tarjetas, y otros medios informativos que muestren precios al detalle inferiores a los establecidos por la Compañía. La lista de estos precios por cada producto se puede verificar en el back office de la Compañía.

E.3 – Pedidos – La Compañía aceptará pedidos por concepto de productos y servicios de los Distribuidores únicamente si hay una solicitud de afiliación válida en el expediente. Los productos pueden pedirse por correo electrónico (solo en el caso de provincias sin presencia oficial de la Compañía en el horario formal de atención), vía On Line mediante el Back Office o a través de solicitud directa en las sedes oficiales de la Compañía o cualquiera de sus centros de distribución autorizados.

E.3.1 – Los pedidos remitidos deberán presentarse utilizando la lista de precios vigente del Distribuidor a través de un formulario de pedido debidamente llenado.

E.3.2 – Los precios de los productos de la Compañía podrán ser modificados a la sola discreción de la Compañía, lo cual es aceptado y reconocido expresamente por los Distribuidores. Estos precios serán comunicados oficialmente y publicados en el back office.

E.3.3 – Los pagos deberán realizarse a través de depósito bancario o transferencia de fondos, en dólares americanos, a la cuenta de la Compañía en el Banco de Crédito del Perú (BCP), con número 194-2061371-1-38. Para hacer la compra efectiva tendrá que presentar el comprobante original de dicho depósito o transferencia. En el caso de transferencia interbancaria, el registro de la compra puede tardar hasta 72 horas hábiles. Podrá realizar también la compra mediante la opción pago de servicios en la app (aplicación) del Banco BCP, para que el monto sea considerado el mismo día, deberá gestionarse entre las 8:00 am hasta las 8:00 pm, de lo contrario el monto será considerado en el siguiente día útil. La Compañía acepta pago con tarjetas de débito o crédito y dinero en efectivo para el pago de los pedidos de hasta US\$ 1000.00 (Un mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por orden. No se reciben cheques de ningún tipo como medio de pago. En el caso del pago en efectivo, de detectarse un billete dañado o bajo sospecha de cualquier motivo, el Distribuidor se comprometerá a firmar un formato donde deja constancia de ola entrega de mencionado billete a la Compañía.

E.3.4 – Para que un pedido sea acreditado a un periodo comisional dado, deberá llegar antes de la 2 p.m. del sábado (laborable). Los pedidos recibidos después de esta hora serán considerados para la semana siguiente.

E.3.5 – Los pedidos serán acreditados al periodo comisional en el que se reciban, siempre y cuando el Distribuidor también cumpla con el pago correspondiente, de manera íntegra y oportuna, según lo establecido en esta cláusula.

E.3.6.- Al solicitar su compra el distribuidor deberá elegir el tipo de comprobante a emitir por su pedido, ya sea boleta o factura. Una vez emitido y entregado, el distribuidor no podrá solicitar cambio o corrección del mismo.

E.4 - Envío a domicilio (delivery) y por agencia: La Compañía ofrece a los Distribuidores el servicio de envío, por el cual deben seguir el siguiente proceso:

- Llamar a servicios al Distribuidor para informarse del costo administrativo de su pedido o empresas de transporte disponibles en el caso de envío por agencia. Los costos administrativos en la modalidad de delivery se da de la siguiente manera: Por envíos de hasta 8 productos (\$4.00), de 9 a 21 productos (\$8.00), de 22 a 43 productos (\$15.00), para cantidades mayores a las descritas se deberá realizar la consulta con nuestro Call Center (01) 7480630.
- Realizar un depósito en dólares por el total del pedido en el banco BCP, cuenta en dólares de los Estados Unidos de América número: 194-2061371-1-38 a nombre de Gano iTouch S.A.C.
- Cada pedido deberá ser acompañado del pago correspondiente, el cual deberá cubrir el monto exacto del pedido, costo administrativo de envío (si la opción escogida fue DELIVERY, dicho costo estará sujeto a la cantidad de productos a enviar como se señala en el primer punto), manejo e impuestos si aplicasen. Es decir un depósito por orden de compra.
- Escanear y enviar a pedidos@gano-itouch.com.pe, el formato de pedidos debidamente llenado y adjuntando el voucher del depósito incluido.
- Los Distribuidores serán los únicos responsables de la información llenada en el formato de pedidos relacionado a la dirección del envío, el nombre y los datos correctos del destinatario, etc. En el caso que no se pueda hacer la entrega debido a información errónea o incompleta, los cargos adicionales serán cobrados al Distribuidor.
- Los pedidos recibidos antes de las 12:00 pm de lunes a viernes serán procesados el mismo día, salvo que la Compañía disponga lo contrario por situaciones excepcionales.

- Los pedidos recibidos después de las 12:00 pm del día sábado o en un día previo a un día feriado, serán procesados el siguiente día hábil. En el caso de pedidos realizados en eventos la compra podrá ser ingresada en el transcurso de las siguientes 72 horas hábiles, manteniendo la fecha comisionable como el día original de la compra.
- Los cargos administrativos de envío están sujetos a algunos variables (cantidad por pedido, manipuleo etc.), de manera tal que los Distribuidores deberán consultar a servicios al Distribuidor para informarse del costo exacto de su pedido antes de hacer el pago.
- El transporte de los productos a los destinos están sujetos a la disponibilidad territorial brindados por el operador logístico, el cual se puede utilizar a solicitud siempre y cuando esté relacionado con el objeto del Contrato suscrito por el Distribuidor. La Compañía se regirá bajo las cláusulas de responsabilidad estipuladas en el Contrato de transporte celebrado con el operador logístico, y no se hará responsable por el transporte del producto que se haga a través de otros medios.

E.4.1 - Aplicable para envíos a domicilio:

- La compañía es responsable de los productos hasta la entrega del pedido a la dirección asignada por el Distribuidor Independiente, posterior a ello, en caso de faltante o error en el pedido, deberá ser reportado a más tardar veinticuatro (24) horas después de la recepción del producto (para evaluación del caso). Transcurrido este período, sin que el Distribuidor reporte a la Compañía la inexactitud de su pedido, se entenderá para todos los efectos que el mismo ha sido cumplido de manera íntegra y oportuna por la Compañía, esto aplica solo para los envíos a domicilio.
- En el caso de que un envío se dañe en tránsito, el Distribuidor deberá negarse a recibirlo y deberá comunicarse de inmediato con la Compañía. Al aceptar los productos dañados por parte de la empresa encargada del envío, se entenderá como señal de conformidad por parte de distribuidor.
- El periodo razonable de entrega a domicilio es de tres (3) días hábiles. En determinadas circunstancias especiales, la Compañía puede alargar el período de entrega.
- Es posible que los pedidos se demoren si la información es ilegible o incompleta o si se ha adjuntado un pago insuficiente.
- La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por las demoras de envío ocasionadas por circunstancias fuera de su control, por causas no imputables a ella, por caso fortuito y por fuerza mayor.

E.4.2 - Aplicable para envíos por agencia:

- Escogida la agencia por parte del Distribuidor, la Compañía es responsable de los productos hasta la entrega del pedido a la empresa de transportes previamente seleccionada, para su envío al destino solicitado, posterior a ello, la Compañía no asume responsabilidad alguna en variación de costos, estado, cantidad, ni tiempo de entrega en el que llegue mencionado pedido. Asimismo, el Distribuidor asume toda la responsabilidad del producto así como realizar el recojo, gestión o posibles reclamos y los pagos correspondientes en la sucursal de la agencia escogida.

E.4.3- Aplicable para compras en tienda y pedidos a recoger en sucursales:

- Todo pedido que haya sido solicitado para recoger en sucursales permanecerá en nuestro despacho un máximo de 48 Horas, la compañía agotará esfuerzos para que el o los responsables recojan el producto solicitado. Caso contrario, pasado el plazo establecido, la compañía se reservará el derecho de entregar o no la mercadería. Asimismo, Gano Itouch sólo es responsable de los productos hasta que son entregados en tienda (área de despacho de productos) a la persona encargada de recojo o que realiza la compra en la misma oficina (de manera presencial)

E.5 – Afiliaciones y/o Compras En Línea: La compañía reconoce el proceso de afiliación en línea a través de su oficina virtual (Back Office), al proceder con la afiliación, el nuevo distribuidor reconoce haber leído, entendido y reconocido el Contrato de Afiliación y las Políticas y Procedimientos de la Compañía, emitidos antes de iniciar el proceso de afiliación en línea. El Patrocinador puede brindar ayuda al solicitante a llenar los materiales de afiliación. Sin embargo, el solicitante deberá revisar y acceder personalmente al Contrato de Afiliación, las Políticas y Procedimientos y el Plan de Compensación. El Patrocinador no puede llenar el Contrato en nombre del solicitante ni acceder a los materiales de la Compañía en su nombre. Ante el incumplimiento de la presente cláusula la Compañía está en su facultad de aplicar la cláusula H de las presentes Políticas y Procedimientos.

E.5.1 - Veracidad de la Información:

- El Distribuidor que realiza compras o afiliaciones en línea declara que la información brindada en el formato en línea es real y cuenta con el consentimiento de las partes involucradas. Asimismo, se compromete a brindar los datos completos y correctos según requiera el formato de solicitud.

E.5.2 - Compras:

- El distribuidor declara ser titular portador de la tarjeta de crédito y/o débito con la cuál realiza la compra, y asume toda la responsabilidad legal de gestiones posteriores al proceso de venta con la respectiva entidad bancaria incluso se presente un NO reconocimiento del proceso de compra o fraude.

E.5.3 - Despacho de Pedido:

- El Distribuidor comprende que la entrega del pedido generado en línea está sujeto a demoras de acuerdo al día de la solicitud, teniendo pleno conocimiento de los horarios de atención de la Compañía o demoras de fuerza mayor, como feriados, desastres naturales y/o otras condiciones estipuladas en la cláusula E4 de las presentes Políticas.

E.6 – Pedidos Pendientes – Si un producto pedido se encuentra temporalmente agotado, el Distribuidor recibirá una notificación de pedido pendiente junto con su envío ya sea por escrito o de manera verbal. Los pedidos pendientes se atenderán con carácter preferente a la llegada de nuevo inventario. El volumen de los pedidos pendientes se computará el mes y la semana en que la Compañía haya recibido el pago del pedido original.

E.7 – Inventario – La Compañía no impone ninguna obligación específica de inventario mínimo a sus Distribuidores, serán los Distribuidores quienes deban aplicar su propio criterio para determinar la cantidad de inventario que necesitarán para atender su previsión de ventas al detalle y para obtener productos con el fin de calificar para generar compensaciones según el Plan de Compensación.

E.8 – Devoluciones, Reembolsos y Cambios – Los Distribuidores podrán realizar la reposición y/o devolución del producto adquirido siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

- I) Debe ser solicitado por el mismo Distribuidor titular del código.
- II) El Distribuidor debe presentar los comprobantes de compra originales y completos.
- III) Los productos deben estar completos, en buen estado, sellados y con su empaque original (cajas)
- IV) Debe estar dentro de los siete días calendario desde la fecha de compra, la misma que debe aparecer en el comprobante.

La solicitud de lo establecido en los párrafos precedentes deberá presentarse a la compañía en los plazos mencionados, siguientes a la fecha en que realizó la adquisición de los productos, presentando el debido comprobante emitido por la compañía. En caso

proceda la devolución (luego de su correspondiente evaluación), la compañía tendrá un plazo de hasta 30 días a partir de la entrega del producto reclamado para hacer efectiva la devolución, la cual será mediante extorno en caso la compra se haya realizado con tarjeta de crédito o débito y depósito a cuenta BCP en dólares si la compra fue realizada mediante depósito o en efectivo, en este último caso si Distribuidor requiere el depósito mediante una transferencia interbancaria deberá asumir la tarifa por dicha transacción la misma que estará sujeta a variaciones por la entidad bancaria.

En caso la devolución haya sido como consecuencia de una afiliación, el código y la posición quedarán cancelados y sin efecto.

Cláusula F / Compensación

F.1 – Beneficios a través de ventas – Las compensaciones se abonan a los Distribuidores que cumplan con los requisitos establecidos en el Plan de Compensación, que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato y con el ente tributario (SUNAT). El éxito de un Distribuidor depende exclusivamente de la consecución de una venta minorista de productos, constante y regular y de una venta Minorista de productos por parte de su organización en línea descendente. Asimismo, constante y regular. Como el éxito de todo Distribuidor depende en gran medida de los esfuerzos personales de dicho Distribuidor, la Compañía no garantiza ningún nivel de beneficios o éxito, ni garantiza al Distribuidor unos ingresos específicos. Ningún Distribuidor recibe alguna compensación por patrocinar o prospectar otros Distribuidores. La única forma de obtener compensaciones es a través de la venta de productos.

F.2 – Requisitos y calificación – Para ser poder ser elegibles para el cobro y pago de compensaciones los Distribuidores deben haber entregado su contrato original y completamente llenado a nuestras oficinas, asimismo contar con su código de distribución activo y en cumplimiento íntegro y oportuno de sus obligaciones establecidas en el Contrato y con la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, para tener derecho a la generación y pago de las compensaciones. Siempre y cuando los Distribuidores cumplan con los términos del Contrato, la Compañía pagará las compensaciones de acuerdo con el Plan de Compensación de Gano iTouch. Es importante detallar que es responsabilidad del Distribuidor realizar sus compras de acuerdo al calendario de compras brindado por la Compañía, esta última no se responsabiliza de la eliminación del puntaje acumulado en el código de distribución por el incumplimiento de lo mencionado. La Compañía abonará compensaciones a los Distribuidores legitimados sobre los pedidos de productos que: (i) la Compañía reciba antes del final del ciclo comisional, y (ii) hayan sido abonados por completo a través del medio de pago correspondiente. No se pagan compensaciones sobre la compra de cualquier material promocional para el negocio como son las herramientas de venta o cargas administrativas

F.3 – La factura – Para recibir el pago de las compensaciones, los Distribuidores deben entregar a Gano iTouch una factura por el monto total de las mismas. Las facturas deben estar emitidas a nombre de Gano iTouch y llenadas de manera correcta, de conformidad con las leyes aplicables.

F.3.1 – Las facturas solo se recibirán de sábado a jueves hasta las 4 pm en cualquier sede autorizada de la Compañía o mediante factura electrónica emitida por la SUNAT al correo compensaciones@gano-itouch.com.pe en el mismo horario. Los viernes se realizarán los pagos de sus compensaciones a través de transferencias bancarias o cheques bancarios, siempre que la Compañía compruebe que las facturas han sido correctamente emitidas y que el Distribuidor pertinente se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Todas las facturas recibidas los viernes y que sean aprobadas por la Compañía, serán pagadas la siguiente semana a la de su recepción por parte de la misma. Los Distribuidores serán los únicos responsables de notificar a la Compañía, por escrito, de cualquier cambio de sus datos bancarios o información personal.

F.3.2 – Si el Distribuidor vive en provincia, podrá enviar la factura escaneada o factura electrónica emitida por la SUNAT a compensaciones@gano-itouch.com.pe, en el primer caso deberá enviar la factura original de la imagen escaneada a la brevedad posible, vía paquetería a la oficina central de Gano iTouch en Miraflores, ubicada en la Avenida Angamos Oeste 554, distrito de Miraflores, Lima, para evitar que sus próximas compensaciones sean demoradas. Gano iTouch no pagará compensaciones a los Distribuidores que tengan aunque sea una (1) sola factura pendiente por entregar a la Compañía. Tener en cuenta que la Compañía no asume ningún costo por el envío del comprobante desde la ciudad del remitente a la sede de la Compañía.

F.3.3 – En la factura, los Distribuidores deben consignar su código de Distribuidor, su nombre y apellido, su dirección y número del R.U.C. Adjunto a la factura, deben enviar un documento indicando su número de cuenta bancaria con BCP o si trabajan con otro banco, su código de cuenta interbancaria (CCI), el número de cuenta de detracciones, el número del ciclo de pago correspondiente, con Gano iTouch y el monto total de la compensación. Mencionado comprobante debe tener impreso como moneda la nomenclatura “\$” (dólares) y no debe tener tachas, ni enmendaduras.

F.3.4 – Es un requisito que los Distribuidores, al momento de emitir una factura a la Compañía para el pago de sus compensaciones, estén registrados bajo la condición de contribuyentes “activos” y “habidos” ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (“SUNAT”). De lo contrario, el pago de las compensaciones serán demoradas hasta que el Distribuidor regularice su situación ante la SUNAT.

F.3.5 - Los Distribuidores serán los únicos responsables de la declaración y pago de cualquier impuesto o cargo relacionados de su país.

F.3.6 - Si el distribuidor desea que se le abone las compensaciones por medio de un banco diferente al BCP, deberá notificar su solicitud al área de compensaciones antes de haber emitido la factura. Toda cuenta que NO pertenezca al BCP, al momento del pago de la compensación tendrá un descuento de transferencia de \$6.32

F.4 – Posibles errores – Si un Distribuidor considera que hay un error en el cálculo de las compensaciones y/o en los requisitos del programa, el error deberá comunicarse de

forma inmediata a la Compañía. Si dichos problemas no se comunican a la Compañía por escrito en un plazo de treinta (30) días tras la finalización del correspondiente plazo comisionable, el Distribuidor renuncia a las acciones que le pudieran corresponder respecto a dicho supuesto error.

F.5 – Compensaciones no reclamadas – La Compañía realizará sus mayores esfuerzos para que todos los Distribuidores reciban sus pagos por compensaciones. El Distribuidor tiene la obligación de solicitar el pago de sus compensaciones (mediante la entrega de su factura) en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de generación de dicha compensación. Durante este tiempo la Compañía hará la convocatoria general mediante un comunicado en sus medios de comunicación al Distribuidor (redes sociales y murales) con el fin de realizar el pago completo de sus compensaciones. Si llegado o después de dichos noventa (90) días, el Distribuidor no reclama la compensación a través de la entrega de una factura, y con la aceptación de éste documento por parte de la Compañía, ésta se reserva el derecho de anular el pago de dicha compensación de manera permanente. Lo contrario a lo mencionado finalizaría la relación de distribución independiente con la Compañía, con la posterior cancelación permanente del código de distribución y lo que ello conlleva.

F.6 – No Manipulación – La manipulación del Plan de Compensación está prohibida y puede derivar en la resolución del Contrato, por parte de la Compañía, la cual al efecto deberá solo notificar al Distribuidor correspondiente. La manipulación del Plan de Compensación incluye, con carácter no limitativo, la adquisición por parte del Distribuidor, para quedar legitimado en distintos rangos y compensaciones, de grandes cantidades de productos a los que no se de salida a través del canal de venta directa; la realización de pedidos en su organización descendiente o cualquier otra acción que pueda infringir la legislación nacional o extranjera. Dichas manipulaciones podrán, a la sola discreción de la Compañía, implicar la suspensión de las compensaciones y la resolución de la distribución.

F.7 – Puntos – Los Distribuidores entienden que, de acuerdo al Plan de Compensación, las compensaciones no se pagan en base al precio en moneda de los productos, sino en base a los puntos asignados a cada producto. Estos puntos se denominan “volumen comisional” (CV). Para mantener este puntaje, Distribuidor deberá realizar su compra de por lo menos 50 PV's, tal como se detalla en el Plan de Compensación, cada cuatro semanas y de acuerdo al calendario de compras brindado por la Compañía, de lo contrario esta última no se responsabiliza por la eliminación de mencionado puntaje

Cláusula G / Publicidad

G.1 – General – Todos los Distribuidores deberán proteger y promover la buena reputación de Gano iTouch y de sus productos. La comercialización y promoción de Compañía, la oportunidad de negocio que Gano iTouch ofrece, el Plan de Compensación y los productos deberán ser compatibles con el interés público y debe evitar toda práctica o conducta descortés, engañosa, confusa, antiética e inhumana. Para promover tanto los productos como la oportunidad de negocio de Gano iTouch, se invita a los Distribuidores a utilizar el material de ventas y los materiales de apoyo elaborados por Gano iTouch. La Compañía ha diseñado cuidadosamente sus productos, las etiquetas de los productos, el Plan de Compensación y los materiales de promoción y de apoyo para garantizar que la presentación de cada uno de los aspectos de la Compañía sea justa, veraz, comprobable y fundamentada y que cumpla con los amplios y complejos requisitos legales aplicables en la República del Perú.

G.2 – Herramientas y materiales de ventas y promoción – En caso que el Distribuidor produzca herramientas y materiales de promoción como, pero sin limitarse a, folletos, revistas, periódicos, tarjetas, videos, audios, fotografías, carteles, etc., el Distribuidor deberá presentar y mostrar todos y cada uno de estos materiales a la Compañía a través del departamento de servicio al Distribuidor para obtener el visto bueno previo a su publicación y uso. La aprobación o rechazo de las herramientas y materiales de venta propuestas quedará al libre arbitrio de la Compañía. El procedimiento de aprobación generalmente requerirá de un mínimo de tres (3) semanas para completarse. Con el fin de cumplir en todo momento con la normativa y legislación vigente, la Compañía podrá dejar sin efecto la aprobación de las herramientas y materiales de venta y para la promoción que hubiera concedido en un momento anterior, y podrá requerir al Distribuidor la retirada del mercado, a su cargo y con carácter obligatorio, de una herramienta de venta previamente aprobada. Si la herramienta y materiales de venta es aprobada, la Compañía emitirá para el Distribuidor una autorización por escrito de la Compañía que manifieste específicamente que la herramienta de venta o material de promoción puede distribuirse.

G.3 – Declaraciones sobre el producto – Las únicas declaraciones y aseveraciones que pueden realizar los Distribuidores sobre los productos son aquellas basadas en la publicidad distribuida por la Compañía. Todo material de terceros utilizado en la actividad del Distribuidor deberá cumplir con toda la legislación y normativa aplicable. Ningún Distribuidor podrá realizar declaraciones, expresas o implícitas, médicas o de salud respecto de ningún producto excepto aquellas, si las hubiera, incluidas por la Compañía en la publicidad aprobada para el país en que se presenten las declaraciones. Bajo ninguna circunstancia podrá un Distribuidor prescribir ningún producto como adecuado para ninguna enfermedad en concreto. No podrán realizarse declaraciones o afirmaciones sobre las propiedades terapéuticas o curativas de ningún producto ofertado por la Compañía ni que se vincule a esta misma directamente. Tampoco los Distribuidores podrán realizar publicidad comparativa de los productos, logo y/o medios de operación y comercialización de Gano iTouch con los productos y/o medios de operación y comercialización de sus competidores directos y/o indirectos, en descrédito de estos últimos, salvo con el consentimiento expreso de la Compañía.

G.4 – No alteración – Los Distribuidores no deberán re-etiquetar, alterar o volver a empaquetar ninguno de los productos. Asimismo la venta se deberá realizar por caja y no por sobre individual.

G.5 – Prohibición de Declaraciones sobre Autorización – Ningún Distribuidor podrá insinuar que la promoción, funcionamiento u organización de la Compañía ha sido aprobada, autorizada o respaldada por ninguna autoridad reguladora gubernamental. Ningún Distribuidor podrá declarar o insinuar que alguno de los productos cuenta con la aprobación de alguna agencia gubernamental.

G.6 – Prohibición de Declaraciones sobre Beneficios Financieros – Se prohíbe al Distribuidor realizar declaraciones o aclamaciones falsas, engañosas o incorrectas sobre el potencial de beneficios de los productos y de las bonificaciones y de las ganancias que obtienen o pudieran obtener a través del Plan de Compensación. En su entusiasmo por afiliar nuevos Distribuidos potenciales, algunos Distribuidores están ocasionalmente tentados de hacer afirmaciones, declaraciones o aclamaciones sobre ingresos o representaciones de ganancias para demostrar el poder inherente de la red de

comercialización. Esto es contraproducente porque los nuevos Distribuidores pueden decepcionarse muy rápidamente si sus resultados no son tan grandes o rápidos como los resultados que otros han logrado.

En Gano iTouch, creemos firmemente que el potencial de ingresos de que el Plan de Compensación ofrece es suficientemente bueno como para ser altamente atractivo sin informar los ingresos de los demás. Si bien los Distribuidores pueden creer que es beneficioso proporcionar copias de cheques o revelar sus ingresos o los de otros, estos enfoques tienen consecuencias que pueden afectar e implicar de manera negativa a la Compañía así como al Distribuidor que hace estas afirmaciones, a menos que al mismo tiempo se revele información requerida por la ley junto a la afirmación de ingresos y a la representación de ganancias. Debido a que los Distribuidores no tienen los datos necesarios para hacer afirmaciones de ingresos, un Distribuidor, al presentar o discutir la oportunidad de negocio o el Plan de Compensación a un Distribuidor potencial, no puede hacer proyecciones de ingresos, afirmaciones acerca de los ingresos o revelar sus ingresos con la Compañía (incluyendo la exhibición de cheques, copias de cheques, estados de cuenta bancarios o registros fiscales).

Los ejemplos hipotéticos de ingresos que se utilizan para explicar el funcionamiento del Plan de Compensación, y que se basan exclusivamente en proyecciones matemáticas, podrán presentarse a los Distribuidores potenciales siempre y cuando el Distribuidor que utiliza este tipo de ejemplos hipotéticos deje en claro a el(los) Distribuidor(es) potencial(es) que tales ingresos son hipotéticos y el Distribuidor proporcione una copia del folleto preparado por la Compañía que incluye una muestra gráfica de los ingresos más comunes. Hasta que la Compañía publique una declaración oficial sobre revelación de ingresos, los Distribuidores no pueden utilizar ejemplos hipotéticos de ingresos en la promoción de su negocio Gano iTouch.

G.7 – Uso de Marcas y Propiedad Intelectual – La Compañía podrá autorizar el uso de sus marcas a los Distribuidores con sujeción a las limitaciones que figuran a continuación y a las que se incluyan en los Contratos de licencia y que se describen a continuación:

G.7.1 – Los Distribuidores no podrán utilizar ninguna de las marcas actuales o adquiridas a posteriori por la Compañía o ninguna variación similar de dichas marcas de manera que pueda crear confusión, inducir a error o generar engaño sobre la fuente de los productos o servicios publicitados.

G.7.2 – Todo Distribuidor podrá utilizar las marcas registradas de la Compañía, a excepción de las marcas asociadas con las palabras “Gano iTouch” o de alguno de sus productos, en una URL, en un nombre de dominio o subdominio de Internet siempre que el Distribuidor haya formalizado un Contrato de licencia de página web con la Compañía. El Distribuidor acuerda cumplir las condiciones de dicho Contrato de licencia y en este acto reconoce que la Compañía es titular, y continuará siéndolo, de todos los derechos sobre las marcas de la Compañía en dichos URL, nombres de dominio o sub-domino de Internet y que la Compañía tiene derecho a revocar la licencia de uso de las marcas de la Compañía sin causa alguna y en cualquier momento. El Distribuidor asimismo acuerda que la Compañía tiene derecho a adquirir dicho URL en cualquier momento mediante el abono de la cuota de registro nominal al Distribuidor y éste queda obligado a transmitir dicho URL a la Compañía y tomar todas las medidas necesarias solicitadas por la Compañía para efectuar dicha transmisión.

G.7.3 – El Distribuidor acuerda transferir inmediatamente a la Compañía todo registro de denominaciones, nombres comerciales, marcas registradas o nombres de dominio en Internet registrados o reservados que sean de su titularidad producto de infringir lo aquí recogido. Las disposiciones de la presente cláusula continuarán en vigor aún a la terminación del Contrato.

G.7.4 – Los Distribuidores no podrán utilizar las marcas de las Compañías en herramientas y materiales de promoción o de venta producidas por algún Distribuidor o por terceros y que no estén previamente aprobadas por la Compañía.

G.7.5 – Los Distribuidores no utilizarán las marcas de la Compañía en países en los que el uso de dichas marcas esté prohibido.

G.7.6. – El Distribuidor no podrá utilizar el nombre, logotipos, marcas u otras referencias al negocio de la Compañía o a los fabricantes en ninguna herramienta o material de venta, correspondencia o en ninguna otra forma de publicidad.

G.7.7 – Se le prohíbe al Distribuidor a utilizar, mencionar, hacer referencia a, mostrar, publicar o difundir el nombre de ninguna marca o hacer ninguna referencia de todo lo que sea propiedad privada de las Compañías de la competencia, así también como de sus logotipos, sus imágenes etc., en herramientas y materiales de promoción como, pero sin limitarse a, folletos, revistas, periódicos, tarjetas, videos, audios, fotografías, carteles junto a las imágenes, marcas y nombre de Gano iTouch.

G.7.8 – El material publicitario y contenidos de comunicación de la Compañía están protegidos por derechos de propiedad intelectual a favor de la Compañía y no pueden duplicarse.

G.8 – Uso del término "Distribuidor independiente" en la publicidad – Si el Distribuidor desea identificarse dentro del ámbito de su negocio de distribución, sólo podrá hacerlo como "Distribuidor Independiente de Gano iTouch". En ningún caso, la identificación del Distribuidor podrá sugerir que es un empleado o agente de la Compañía ni tampoco que. Cada vez que se utilice el logotipo o nombre de la Compañía por escrito en relación con el Distribuidor deberá identificarse como "Distribuidor Independiente de Gano iTouch".

G.9 – Medios publicitarios: Los Distribuidores podrán hacer publicidad a través de los siguientes medios:

G.9.1 – Medios de comunicación impresos – Todo Distribuidor podrá anunciar oportunidades de negocio en la sección de clasificados de un periódico del correspondiente país, siempre que el anuncio cumpla con toda la legislación y normativa aplicable y sin hacer mención de directa de la Compañía que pudiera malinterpretarse como una oferta de trabajo o servicio remunerado por parte de Gano iTouch.

G.9.2 – Publicidad electrónica – Toda la publicidad remitida por correo electrónico, teléfono o fax deberán cumplir con la legislación *antispam* del estado o país en el que resida el destinatario en cuestión. El Distribuidor está obligado a conocer y cumplir toda la legislación relacionada con la publicidad electrónica y el correo electrónico comercial no deseado.

G.9.3 – Televisión y Radio – Toda publicidad en radio y televisión requiere de la autorización previa por escrito por parte de la Compañía. Las solicitudes deberán presentarse a través del departamento de servicios al Distribuidor.

G.9.4 – Sitios Web de los Distribuidores – Los Distribuidores pueden desarrollar sus propias páginas web o hacer uso de sitios web facilitados por un tercero. Sin embargo, cualquier Distribuidor que lo haga primero deberá utilizar el texto del sitio web oficial de la Compañía; y segundo, no podrá complementar el contenido de su página web con el texto de otra fuente que no sea la Compañía. Los Distribuidores que desarrollen o publiquen sus propios sitios web deben registrar su sitio o sitios con la Compañía y recibir la aprobación por escrito de ésta antes de poner a disposición del público el o los sitios. El uso de cualquier otro sitio o página web en el Internet (incluyendo sin limitación sitios de remate como el de eBay) para de cualquier forma promover la venta de productos Gano iTouch, la oportunidad Gano iTouch, o del Plan de Compensación, es una violación al Contrato que puede tener como consecuencia la imposición de cualquiera de las sanciones disciplinarias.

Cláusula H / Incumplimiento del Contrato

H.1 – Excepción de incumplimiento – Las obligaciones de la Compañía frente al Distribuidor podrán ser suspendidas en caso, en consideración de la Compañía, el Distribuidor se encuentre en incumplimiento de alguna de sus obligaciones señaladas en el Contrato el cual representa en íntegro al Contrato de Afiliación con sus Términos y Condiciones, Plan de Compensación, y las Políticas y Procedimientos. En este supuesto, la Compañía podrá requerir, por las vías que considere pertinentes, el cumplimiento forzoso de las obligaciones de cargo del Distribuidor y/o la indemnización de los daños causados por el incumplimiento.

H.2 – Acciones – En caso de incumplimiento, la Compañía podrá ejercitar alguna o todas las acciones legales o contractuales que le puedan corresponder, incluyendo, con carácter no limitativo:

- Notificar al Distribuidor, ya sea por escrito, verbalmente o correo electrónico el incumplimiento y concederle un plazo para subsanar el mismo;
- Requerir del Distribuidor garantías adicionales que aseguren su cumplimiento futuro;
- Retener o denegar el reconocimiento o el pago de extras;
- Valorar los daños y retenerlos del pago de compensaciones;
- Suspender los derechos del Distribuidor, temporal o permanentemente;
- Ejercitar acción judicial;
- Resolver el Contrato; y,
- Solicitar compensación por daños y perjuicio y el reembolso de los gastos relacionados.

En caso se resuelva una suspensión temporal de un código de distribución, y de las actividades o beneficios que ello implica, debido a un proceso disciplinario en curso hacia su titular, la Compañía no se hará responsable de las posibles pérdidas de puntaje u otros beneficios que se den en ése periodo de tiempo, aun cuando al finalizar dicho proceso se decida la reversión del estado dicho código de distribución.

H.3 – Información sobre Incumplimientos del Contrato – Si un Distribuidor observa o tiene conocimiento del incumplimiento por parte de otro Distribuidor de cualquiera de los términos del Contrato, deberá presentar una queja por escrito al departamento de servicios al Distribuidor de la Compañía. Dadas las dificultades para investigar y hacer valer las acciones correspondientes respecto a denuncias extemporáneas, cualquier queja por incumplimiento de los términos del Contrato distinta a la de incumplimiento de afiliación cruzada en la Compañía deberá presentarse a la Compañía para su revisión dentro del plazo de doce (12) meses a contar desde el inicio del supuesto incumplimiento; los incumplimientos relacionados con la afiliación cruzada en la Compañía deberán presentarse a la ante ésta para su revisión dentro del plazo de seis (6) meses a contar desde el inicio del supuesto incumplimiento. No informar de un incumplimiento en dichos plazos de tiempo podría resultar en la no investigación de la denuncia por parte de la Compañía con el fin de evitar que el código de distribución se vea afectado por denuncias extemporáneas. No obstante lo anterior, esta política no excluye el derecho de la Compañía de investigar y sancionar a aquellos Distribuidores que resulten ser culpables del incumplimiento que les hubiera sido imputado en alguna denuncia extemporánea.

H.4 – Resolución.

H.4.1 – La Compañía podrá resolver el Contrato, si el Distribuidor incumple cualquiera de sus obligaciones asumidas conforme a los términos del Contrato y no subsana dicho incumplimiento en el plazo que la Compañía razonablemente le otorgue al efecto. Para efectos de formalizar la resolución, la Compañía notificará por escrito, vía correo electrónico o verbalmente del incumplimiento al Distribuidor, otorgándole el plazo de subsanación correspondiente, si es que así lo amerita, transcurrido el plazo, el cual sin operar la subsanación, se entenderá que el Contrato ha quedado resuelto. La Compañía se reserva el derecho a exigir la indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de cargo del Distribuidor.

H.4.2 – Una vez resuelto el Contrato, la Compañía podrá, a su solo arbitrio, retener la distribución o disolverla o eliminarla de los árboles de patrocinio. Colocación y Posicionamiento.

H.5 – Efectos de la Resolución por Incumplimiento del Contrato – El Distribuidor no podrá tener una participación en ninguna otra distribución, ya sea de manera directa o indirecta. Sólo en el caso de resolución por inactividad, antes de solicitar la nueva distribución, deberá presentar una petición ante el departamento de servicios al Distribuidor de la Compañía. La petición deberá incluir una declaración jurada, con firma legalizada por notario, en la cual el Distribuidor confirme que no ha ostentado ninguna participación en ninguna distribución durante el año anterior. La Compañía se reserva el derecho de aceptar la creación de este nuevo código de Distribuidor.

H.5.1 – Una vez resuelto el Contrato, todos los Derechos del Distribuidor en y sobre la distribución y el código de Distribuidor quedan revocados y extinguidos. En reconocimiento de los posibles daños que la Compañía sufra como resultado del incumplimiento del Distribuidor, el Distribuidor consiente y conviene expresamente que la Compañía podrá compensar cualesquiera compensaciones pendientes de pago con la obligación de reparación de dichos daños.

H.5.2 – La Compañía podrá reestructurar la organización descendente del código de Distribuidor resuelto por incumplimiento, de manera que sirva a los mejores intereses de la misma, de la organización en línea ascendente y descendente de los demás Distribuidores afectados por el cambio y de la línea de patrocinadores. Asimismo, bajo el criterio de preservar los mejores intereses de la Compañía, esta tiene el derecho absoluto de cambiar el Plan de Compensación, términos y condiciones, Contrato, código de ética,

H.5.3 – Cuando la Compañía resuelve un Contrato con una distribución en la cual haya más de un titular de participaciones, se aplicará lo siguiente: (i) El titular(es) de la participación saliente/s debe renunciar a todos los derechos e intereses en la distribución, mediante documento escrito que deberá ser presentado a la Compañía; (ii) la Compañía no podrá dividir ni reasignar ninguna parte de la organización en línea descendente; y, (iii) la Compañía no podrá dividir las compensaciones entre los titulares anteriores y actuales de las participaciones en la distribución.

H.6 – Resolución Voluntaria por parte del Distribuidor – El Distribuidor que desee realizar la terminación o cancelación de su código deberá realizarlo mediante notificación escrita conteniendo sus datos personales y copia de DNI, con firma legalizada ante notario, por la cual renuncia a su membresía. Se contabilizarán seis (06) meses desde la fecha de recepción de la notificación por parte de la Compañía, finalizado dicho periodo se concretará la solicitud, sólo si código cumple con el año de antigüedad desde el inicio del Contrato. El Distribuidor que haya resuelto el Contrato voluntariamente no podrá participar en ningún otro código de distribución, ni tener ninguna participación en ninguna distribución de manera directa o indirecta. Este trámite puede tomar hasta treinta (30) días para completarse

H.6.1 – Una vez resuelto el Contrato, todos los Derechos del Distribuidor sobre la distribución y el código de distribución quedan extinguidos.

H.7. – Re-Afiliación – Un Distribuidor no podrá volver a solicitar una nueva afiliación si aún no cumplió el primer año de Contrato. Cumplidas las condiciones debe presentar a la Compañía un nuevo Contrato de afiliación debidamente llenado y firmado con copia de su documento de identidad. La Compañía se reserva los derechos de establecer condiciones y de aceptar la nueva afiliación a su sola discreción.

H.8 – Limitaciones y Derechos de la Cancelación Voluntaria – Ningún Distribuidor podrá resolver voluntariamente el Contrato si no se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Compañía.

H.9 – Terminación del Contrato – Después la terminación del Contrato de un Distribuidor, de forma voluntaria o por incumplimiento del Contrato, la Compañía tiene el derecho de utilizar este código a su libre voluntad.

H.10 – Modificaciones hechas por la Compañía - La Compañía está facultada a modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones del presente Contrato y sus anexos. Las referidas modificaciones estarán vigentes a partir de la fecha de su publicación en la oficina web de la Compañía o en otros medios de comunicación de la misma. En este supuesto, el Distribuidor estará facultado para resolver el Contrato, para lo cual deberá notificar a la Compañía, en un plazo de quince (15) días calendario contados a partir de la recepción de la comunicación. En caso transcurra dicho plazo, sin mediar comunicación escrita alguna por parte del Distribuidor, se realice compras al código o realice cobro de compensaciones, se entenderá para todos los efectos que el Contrato ha quedado modificado en los términos señalados por la Compañía.

H.11 – Garantías – La Compañía no otorga garantías de producto, ni expresas ni implícitas, más allá de aquellas específicamente expresadas en el Contrato.

H.12 – Renuncia – Toda renuncia de la Compañía, por su entera decisión, frente al incumplimiento de alguna disposición del Contrato por un Distribuidor no podrá ser interpretada como una renuncia frente a otro incumplimiento posterior o adicional del Distribuidor. El no ejercicio de algún derecho o privilegio por la Compañía conforme al Contrato no constituirá una renuncia a dicho derecho o privilegio.

H.13 – Nulidad – Si alguna cláusula del Contrato es declarada judicialmente inválida, nula, o de otro modo ineficaz en alguna jurisdicción, dicha invalidez no afectará a ninguna otra disposición ni al Contrato en su totalidad, ni a las demás jurisdicciones. Asimismo, toda disposición considerada ineficaz podrá ejecutarse parcialmente hasta el límite máximo legalmente permitido.

H.14 – Fuerza Mayor – El Distribuidor reconoce que la Compañía no es responsable por ningún daño o pérdida causado por la demora o imposibilidad en la fabricación, venta, o entrega de sus productos debido a huelgas, accidentes, incendios, inundaciones, actos de la autoridad civil, actos de la naturaleza, actos terroristas o por cualesquiera otras causas que estén fuera del control de la Compañía.

H.15 – Honorarios de abogados – La parte que hubiera obtenido una resolución favorable en un proceso que tuviera como finalidad hacer valer sus derechos bajo el Contrato estará legitimada, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que pudieran corresponderle, a exigir a la otra parte el pago de los honorarios razonables de abogados y otros costes y gastos en los que hubiera incurrido en dicho procedimiento.

H.16 – Limitación de Responsabilidad – El distribuidor acepta que la responsabilidad total de la compañía y sus partes responsables por todas las reclamaciones, con independencia de su causa, relativas al contrato, con carácter no limitativo, cualquier reclamación contractual o extracontractual, no excederá y se limitará a la cantidad de productos que el distribuidor haya adquirido a la compañía y que estén en condición de ser revendidos. Esta limitación no será aplicable para el caso en que la compañía y sus partes responsables hayan actuado con dolo o culpa en la inejecución de sus obligaciones.

H.17 – Indemnidad – Cada uno de los Distribuidores se obligan a mantener patrimonialmente indemne y eximir de toda responsabilidad a la Compañía y a sus funcionarios, empleados y/o representantes (en adelante, conjuntamente denominados

solo como la "Compañía") por cualquier demanda, reclamación, procedimiento, investigación, sanción, multa, fallo o sentencia condenatoria (referidos conjunta e indistintamente, como los "reclamos") que pueda ser instituido, presentado, seguido o pronunciado contra la Compañía o que, de cualquier forma, pudiera afectar o involucrar a la Compañía; y por cualquier pérdida dentro o fuera de sus instalaciones, merma, responsabilidad, daño físico o psicológico, costo, cargo, gasto, imposición y, en general, cualquier erogación (referidos conjunta e indistintamente, como las "pérdidas") que pudiera afectar, gravar, sufrir o en las que pudiera incurrir la Compañía; cuando las pérdidas derivasen de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo de los Distribuidores y/o de cualquier actividad de los Distribuidores vinculada a la ejecución de sus obligaciones en el marco del Contrato.

Queda expresamente pactado que en caso de que la Compañía sufriera pérdidas y/o debiera asumir frente a terceros, pérdidas derivadas de cualquier inejecución de las obligaciones a cargo del Distribuidor y/o de cualquier actividad del Distribuidor vinculada al Contrato, el Distribuidor deberá restituir y/o compensar a la Compañía por todo y cualquier monto que la Compañía hubiera asumido o tenido que pagar.

En caso de que la restitución y/o compensación a la que hace referencia el párrafo precedente no se produzca inmediatamente, la Compañía tendrá derecho a compensar cualquier pago adeudado al Distribuidor con el monto que, por las pérdidas, el Distribuidor adeudara a la Compañía.

La obligación de mantener a la Compañía libre de daños, que el Distribuidor asume conforme a esta cláusula, incluye, cubre y comprende, sin que la enunciación sea limitativa, todas y cualesquiera pérdidas en las que pudiera incurrir o por las que pudiera verse afectada la Compañía como consecuencia de la investigación, preparación, disputa o defensa, o producción de medios y pruebas vinculadas con cualesquiera reclamos en los que la Compañía resulte involucrado, como parte interviniente bajo cualquier título.

El Distribuidor asumirá los costos que demanden cualquier proceso legal y/o arbitral, y/o procedimiento administrativo, iniciado en su contra o en contra de la Compañía bajo su propia responsabilidad, manteniendo indemne a la Compañía de toda contingencia por este concepto. El Distribuidor reembolsará a la Compañía, independientemente del resultado de los procesos judiciales o administrativos a que se refiere el párrafo precedente, los costos en que hubiera incurrido la Compañía por concepto de asesoría legal con relación a dichos procesos y/o procedimientos, además de las costas procesales, aranceles o cualquier tasa o gasto asociados.

La obligación de mantener a la Compañía libre de daños, que el Distribuidor asume conforme a esta cláusula, se mantendrá vigente frente a la Compañía hasta que venza el plazo de prescripción para el inicio de cualesquiera reclamos o hasta que termine o concluya cualquier procedimiento administrativo y/o judicial relativo a las pérdidas o que tenga por objeto interponer reclamos contra la Compañía, lo que ocurra último, y será exigible en cualquier momento, según lo señalado precedentemente, en caso que se produzcan, generen y/o manifiesten.